

**Poder Executivo****JORGE MIRANDA****Prefeito****RICARDO LUCENA****Vice-Prefeito****SUMÁRIO**

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1 a 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA	2 a 12
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13

ATOS DO PODER EXECUTIVO**DECRETO Nº 3.510, DE 03 DE JANEIRO DE 2024**

“DEFINE AS ATIVIDADES INEXIGÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADOS NA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE), BEM COMO DISPÕE SOBRE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal

CONSIDERANDO:

A Lei Complementar nº 45, de 01 de abril de 2022, que dispõe sobre a Lei de Liberdade Econômica do Município de Mesquita;

O Decreto Estadual nº 46.890, de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, e dá outras providências;

A Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, que racionalizou atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação;

O compromisso da administração pública estadual com a desburocratização e simplificação dos procedimentos de diferentes setores, garantindo atuação eficiente e integrada entre os órgãos da administração pública direta e indireta;

A Lei Federal nº 11.598, de 03 de dezembro 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de

empresários e de pessoas jurídicas, e cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM;

A Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, e estabelece normas de proteção à livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica e, ainda, as disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador;

A Lei nº 8.953, de 30 de julho de 2020 que regulamenta, em âmbito estadual, o art. 3º, § 1º, III, da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 - Lei da Liberdade Econômica, para classificar atividades de baixo risco;

A Resolução CONEMA nº 92 de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre as atividades que causam impacto ambiental local, e que através do art. 9º §2º faculta aos municípios a adesão a Resolução INEA nº 264, de 11 de novembro de 2022 e suas alterações posteriores,

A Resolução INEA nº 264, de 11 de novembro de 2022, que dispõe sobre as atividades classificadas como inexigíveis de licenciamento ambiental, de acordo com a classificação nacional de atividades econômicas (CNAE), bem como sobre a declaração eletrônica de inexigibilidade de licenciamento ambiental.

A Resolução Estadual COGIRE/JUCERJA nº 07, de 05 de abril de 2023 que dispõe sobre a Facilitação de Abertura de Empresas e dá Nova Redação à Resolução COGIRE nº 05, de 27 de outubro de 2020. **DECRETA:**

Art. 1º - Este decreto institui o procedimento declaratório da inexigibilidade de licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades categorizadas de acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas - CNAE.

Parágrafo único: Fica instituída a adesão ao rol das atividades classificadas como inexigíveis de licenciamento ambiental, estabelecidas no anexo I, da Resolução INEA nº 264, de 11 de novembro de 2022 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Os empreendimentos e atividades relacionados no Anexo I da referida resolução poderão obter Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental, a ser emitida



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

DIÁRIO OFICIAL

Mesquita, Quarta-Feira, 03 de janeiro de 2024 | Nº 01883.

automaticamente no sistema integrador da REDESIM, administrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), e/ou através do sistema municipal ambiental próprio, quando houver.

§ 1º. A declaração especificada no caput deste artigo atesta de forma simples ao empreendimento, a inexigibilidade de licenciamento para as atividades que possuam correlação com a CNAE, não havendo análise de mérito quanto a forma de operação da empresa.

§ 2º. Na hipótese de o empreendimento se enquadrar em mais de uma atividade, com e sem exigência de licenciamento, a declaração apenas contemplará as atividades inexigíveis, cabendo ao empreendedor requerer o licenciamento, após o devido enquadramento do empreendimento ou atividade no sistema integrador estadual administrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º - Para validação do regramento de enquadramento do porte e potencial poluidor das atividades enquadradas como impacto local, fica definida a adesão a utilização do regramento contido na Resolução INEA nº. 258, de 23 de junho de 2022 e suas alterações posteriores, bem como da NOP INEA nº 46 – Revisão 6 – Resolução INEA nº 263, de 14 de outubro de 2022, e suas alterações posteriores.

Parágrafo único: As atividades enquadradas como potencial poluidor desprezível, através das regras de enquadramentos definidas no caput, poderão obter também a declaração de inexigibilidade, mediante termo de ciência e responsabilidade assinalados via sistema integrador estadual ou mesmo via sistema ambiental municipal, ficando o representante legal inteiramente responsável pelas informações prestadas, sob pena de ser responsabilizado penal, civil e administrativamente por falsa declaração.

Art. 4º - A declaração eletrônica de inexigibilidade de licenciamento ambiental não exige o empreendedor de obter as autorizações exigidas pela legislação estadual, a exemplo da outorga de direito de uso de recursos hídricos e supressão de vegetação, dentre outras.

Art. 5º - Para a classificação de grau de risco será adotada a Resolução do Comitê Gestor de Integração de Registro Empresarial.

Art. 6º - Para efeito de atendimento à Lei Complementar nº 45 de 01 de abril de 2022, que dispõe sobre a Lei de Liberdade Econômica do Município de Mesquita, fica definido que as atividades contidas no anexo I da Resolução INEA nº 264, de 11 de novembro de 2022 e suas alterações

posteriores, são atividades dispensadas de atos públicos de liberação.

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mesquita, 03 de janeiro de 2024.

JORGE MIRANDA
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNANÇA

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

PROCESSOS JULGADOS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE
2023

Proc. nº 10/952/23 - CCMM-23

Proc. Origem: 02/1968/23

Recorrente: Autoridade Julgadora de 1ª Instância

Recorrido: Fazenda Pública Municipal

Requerente: **Edmilson da Silva Lemos**

Ref.: Recurso de Ofício (art. 432, LC 017/2014).

CONSELHEIRO RELATOR: GREYCE KELLY FERREIRA LOIS RODRIGUES

1ª CÂMARA

EMENTA: PRESCRIÇÃO. TAXAS DE COLETA DE LIXO e IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 referente à inscrição imobiliária nº 612027. Embora devidamente constituído os créditos tributários, não houve por parte da Fazenda Municipal a cobrança dos referidos créditos por meio de execução fiscal. Recurso *Ex Officio* CONHECIDO e NEGADO provimento.

ACORDÃO: Visto, relatado e discutido, ACORDAM os membros da 1ª Câmara, POR UNANIMIDADE, nos termos do voto do Relator, em CONHECER do Recurso *Ex Officio* interposto e NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de 1ª Instância, para reconhecer as prescrições dos débitos em aberto pertinentes às TAXAS DE COLETA DE LIXO e IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 referente à inscrição imobiliária nº 612027.

Proc. nº 10/953/23 - CCMM-23

Proc. Origem: 03/2450/23

Recorrente: Autoridade Julgadora de 1ª Instância

Recorrido: Fazenda Pública Municipal

Requerente: **Ronaldo dos Santos**

Ref.: Recurso de Ofício (art. 432, LC 017/2014).